

0009356-27.2022.8.26.0041

Classe: Execução da Pena

Assunto: Regime Inicial - Fechado

Magistrado: Helio Narvaez

Comarca: SÃO PAULO

Foro: São Paulo/DEECRIM UR1

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... imposta ao crime de associação para o tráfico de drogas foi de 04 (quatro) anos, sendo aplicável o lapso prescricional de 08 (oito) anos.

Portanto, tem-se que já decorrido o aludido prazo prescricional desde o trânsito em julgado do V.Acórdão, o que ocorreu em 20 de agosto de 2013.

Em razão do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, com relação ao delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

São Paulo/DEECRIM UR1

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0009356-27.2022.8.26.0041 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009356-27.2022.8.26.0041

Classe - Assunto

Execução da Pena - Regime Inicial - Fechado

Executado:

Antonio Rainier Amarilha

Juiz de Direito: Doutor Helio Narvaez

Vistos.

Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado em favor de Antonio Rainier Amarilha.

O ilustre representante do Ministério Público foi instado a se manifestar.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, por V.Acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicado nos autos do "habeas corpus" nº 748.713/SP, a pena imposta ao crime de associação para o tráfico de drogas foi de 04 (quatro) anos, sendo aplicável o lapso prescricional de 08 (oito) anos.

Portanto, tem-se que já decorrido o aludido prazo prescricional desde o trânsito em julgado do V.Acórdão, o que ocorreu em 20 de agosto de 2013.

Em razão do exposto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, com relação ao delito de associação para o narcotráfico, e JULGO EXTINTA a punibilidade de Antonio Rainier Amarilha, MTR: 322470-6, RG: 534470, RG: 51.666.120, RJI: 170456474-02, qualificado nos autos, em relação à pena imposta nos auto do processo nº 0675940-30.2004.8.26.0050 da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, referente ao crime disciplinado no artigo 14 da Lei nº 6.368/76, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Comunique-se e expeça-se o necessário.

Elabore-se novo Cálculo de Pena, e dê-se vista às partes.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA